



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

01-01-09 - Direzione Area Tecnico-scientifica

01-01-09-13 - Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico

ID Provvedimento: 2062

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II. ALLA I.T.M. TELEMATICA SRL, C.F/P.IVA 01560530907, DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA SALA SERVER DEL DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO DELL'ARPAS. CIG BCF283B664.**

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 concernente "RIASSEGNAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DIRIGENZIALI" con la quale è stato



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

conferito al sottoscritto ing. Roberto Pinna Nossai l'incarico di Direttore del Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico - Direzione Area Tecnico- Scientifica dell'ARPAS della durata di cinque anni;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n. 291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

RICHIAMATO il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 e ss.mm.ii. e relativi allegati;

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

VISTA la L.R. del 13 marzo 2018, n. 8 recante "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii

DATO ATTO dell'art. 7, c. 4 del Regolamento sulla disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Arpas approvato con Determinazione n. 2457/2025 della Direttrice generale laddove dispone: *"Il Dirigente pro-tempore del Servizio Provveditorato ed economato è individuato quale "Responsabile del procedimento per la fase di affidamento" ai sensi dell'art. 15 comma 4 del Codice, per tutte le procedure ad evidenza pubblica di importo superiore o inferiore alla soglia europea e per gli affidamenti diretti di importo superiore ai 5.000 euro adottati dall'Agenzia. Il "Responsabile per la fase di affidamento" svolge le attività col personale assegnato all'Ufficio Appalti del Servizio Provveditorato ed economato. La fase di affidamento ha avvio con la determinazione di indizione e si conclude con la aggiudicazione /affidamento";*

DATO ATTO che sussiste l'esigenza di acquisire il servizio per il trasferimento della sala server del Dipartimento Meteorologico nella nuova sede sita in Sassari in Ex-SS127 "Sassari-Osilo", N. 5, secondo le specifiche descritte nel Capitolato e suoi allegati tecnici, predisposto dal RUP, trasmesso con prot. n. 39320/2026;

DATO ATTO della determinazione n. 1662 del 14/8/2026 con oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELLA SALA SERVER DEL DIPARTIMENTO



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

METEOCLIMATICO DELL'ARPAS. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEL GRUPPO DI LAVORO" con la quale si nomina Silvia Rancati Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 del presente affidamento;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dal "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 e adottato con Determinazione della Direttrice Generale n. 414/2026, e che non sussistono in capo allo stesso Dirigente situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che al sottoscritto Direttore del Servizio Tecnologie e gestione reti di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico compete provvedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO che, secondo le stime effettuate, l'appalto ha un valore unitario stimato inferiore a 140.000 euro, IVA esclusa;

CONSIDERATO che al presente affidamento non si applicano i criteri ambientali minimi (CAM) e/o criteri sociali in vigore ai sensi dell'art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

RILEVATO	preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del Decreto Legislativo 36/2023, in quanto di modesto valore;
ACCERTATO	che l'affidamento, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 non è suddivisibile in lotti in quanto si duplicherebbe l'attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 36/2023;
VISTO	l'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 /2008 riguardante la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti e appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non è necessario redigere il DUVRI;
DATO ATTO	che l'acquisto oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione triennale ai sensi dell'art. 37, comma 3 del D.lgs. 36/2023, poiché avente valore unitario complessivo stimato inferiore a € 140.000,00;
ATTESO	- che dato l'importo del servizio, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36 /2023 si può procedere con affidamento diretto; - che in base alla normativa vigente, per importi superiori a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, vi è l'obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
VISTO	l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi";
DATO ATTO	che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (SardegnaCAT) a cui attingere per acquisire il servizio in argomento;
DATO ATTO	della nota interna di avvio della procedura di acquisto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 15 del citato Regolamento trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato con prot. nn. 39340/2026 e 39711/2026;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO	che a seguito della consultazione di più operatori economici effettuata mediante mera indagine esplorativa, attraverso confronto tra preventivi avviato sulla piattaforma AcquistinretePA - RDO 6526966, pubblicata in data 19/08/2026 con scadenza il 07/09/2026, i cui atti risultano depositati nel fascicolo del procedimento, è pervenuto un solo preventivo di spesa;
DATO ATTO	che, a seguito della suddetta consultazione, l'Operatore economico I.T.M. TELEMATICA SRL con sede legale in SASSARI in ZONA IND. PREDDA NIEDDA STR. 28 SNC, CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 01560530907 ha presentato un preventivo per l'importo di € 24.300,00, IVA esclusa;
RITENUTA	l'offerta dell'Operatore economico consultato adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, nonché congrua con riferimento al prezzo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e che l'Operatore economico è in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
RITENUTO	il CCNL Metalmeccanico Industria applicato dall'Operatore economico migliorativo rispetto il CCNL Metalmeccanico-Artigiani individuato nel documento di avvio del procedimento trasmesso con prot. n. 39340/2026;
RITENUTO	di dover affidare il servizio de quo all'Operatore economico I.T.M. TELEMATICA SRL con sede legale in SASSARI in ZONA IND. PREDDA NIEDDA STR. 28 SNC, CF /PI 01560530907 per l'importo di € 24.300,00 oltre l'IVA di legge, alle condizioni indicate nel Capitolato tecnico prestazionale;
PRESO ATTO	della comunicazione dell'11/09/2026 del Servizio Provveditorato ed economato in merito l'adozione del presente atto;
DATO ATTO	dei problemi tecnici verificatisi sulla piattaforma AcquistinretePA per la richiesta del CIG;
DATO ATTO	- che a decorrere dal 01/12/2025 l'utilizzo della nuova Piattaforma Acquisti Digitale (PAD) – Sardegna CAT è divenuto obbligatorio per tutte le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte delle Amministrazioni regionali e degli enti del Sistema Regione;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- che la procedura di affidamento relativa al servizio in oggetto è stata finalizzata tramite la Piattaforma PAD Sardegna CAT, nel rispetto delle prescrizioni regionali, con la generazione del relativo CIG e la tracciatura di tutte le fasi del procedimento ai fini della trasparenza e della conformità normativa, con numero di procedura PI311911-26 su SardegnaCAT, conclusa in data 11/09/2026, **CIG BCF283B664**;

ATTESTATO il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante consultazione dell'Albo Pretorio dell'ARPAS;

RITENUTO ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, di richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 106 del Codice per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

RITENUTO - che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente **CIG BCF283B664**;

DATO ATTO che trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che è stata acquisita la documentazione resa dalla I.T.M. TELEMATICA SRL. ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 e che il controllo sul possesso dei requisiti verrà effettuato dall'Agenzia mediante sorteggio a campione in base a quanto stabilito dal "Regolamento sulle modalità operative per il "Controllo a Campione delle autocertificazioni, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.lgs. 36/2023 Controllo sul possesso dei requisiti";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

DATO ATTO della regolarità del DURC, allegato al presente provvedimento;
ACQUISITA la dichiarazione in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

DETERMINA

- ART.1** di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- ART. 2** di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36 /2023 e ss.mm.ii. del servizio di trasferimento della sala server del Dipartimento Meteorologico in favore della I.T.M. TELEMATICA SRL, con sede legale in Sassari in ZONA IND. PREDDA NIEDDA STR. 28 SNC, CF/PI01560530907 per l'importo complessivo di **€ 24.300,00 Iva esclusa**;
- ART. 3** di impegnare l'importo complessivo di **€ 29.646,00 IVA inclusa**, a valere sul Capitolo SC03.1121 "Servizi atm. Rete RUR" Missione 11 – Programma 01 – Titolo 1 del Bilancio 2026-2028, competenza 2026 in favore della I.T.M. TELEMATICA SRL, per il servizio indicato in preambolo;
- ART.4** di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
- ART.5** di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo pretorio on-line del sito web istituzionale.

Il Direttore del Servizio
Roberto Pinna Nossai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG
SC03.1121	00.01.01.00	14/09/2026	SERV. TRASF. SALA SERVER DIP. MC	29.646,00	I.T.M. TELEMATICA SRL	U.1.03.02.99.999	BCF283B664

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.1121	TOTALE
2026	29.646,00	29.646,00
TOTALE	29.646,00	29.646,00

Istruttore Pratica:

ROMINA CANU

DONATELLA ZICCHEDDU



Firmato digitalmente da
ROBERTO PINNA NOSSAI
15/09/2026 16:02:56